Der Zukauf mit zwei offenen roten Linien

Merrensteg will für rund 28 Millionen Euro einen Schaltanlagenservice kaufen. Rund 37 Prozent seines Umsatzes hängen an einem öffentlichen Rahmenkunden. Zu den Zahlungen an zwei Absatzberater liegen zunächst nur unvollständige Daten vor. Das Integrationsteam verlangt bereits sämtliche Kundenpreise und Zugang zum Auftragsbuch, obwohl die zuständige Wettbewerbsbehörde noch nicht freigegeben hat.

Im Datenraum stehen Zusammenfassungen, Verträge und Rechnungen in verschiedenen Fassungen. Ein beschränktes Prüferteam darf sensible Inhalte sichten, der aktive Vertrieb gehört nicht dazu. Wer einen Datenraum-Assistenten pauschal zusammenfassen lässt und das Ergebnis ins Integrationsteam weiterleitet, kann Berechtigungen und Zweckbindung umgehen. Die kaufentscheidenden Fragen müssen trotzdem vor der Unterschrift auf den Tisch.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Trennt Prüfbedarf vor Unterschrift, Vorbereitung bis zur Freigabe und Integration nach zulässigem Vollzug. Legt für jede Stufe den Empfängerkreis fest.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Prüft Wechselklausel, Beraterverträge und offene Zahlungen. Benennt Originalbelege, die für die Kaufentscheidung benötigt werden, und Daten, die nur aggregiert weitergegeben werden sollen.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die nachgereichten Hinweise aus dem Datenraum auf. Formuliert für jede rote Linie eine Bedingung vor Vertragsschluss oder eine vertragliche Absicherung mit Termin.

Entscheidung am Ende. Welche Frage kann den Kauf stoppen und welche Daten darf das Integrationsteam jetzt bekommen?

Arbeitsauftrag. Erstellen Sie einen Entscheidungsvermerk zur Fortsetzung der Transaktion und einen Freigabeplan für Signing, Closing und Integration mit Schutz des Informationsaustauschs. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-zukauf-schaltservice.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Der Zukauf mit zwei offenen roten Linien

Die Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln verhandelt den Erwerb eines deutschen Servicedienstleisters für Schaltanlagen. Der indikative Kaufpreis liegt bei 28 Millionen Euro. Rund 37 Prozent des Zielumsatzes hängen an einem öffentlichen Rahmenkunden. Seit einer Woche laufen interne Fragen zur Vergütung zweier Absatzberater. Der Verkäufer hat zunächst nur eine Zusammenfassung der Verträge in den Datenraum gelegt. Der Integrationsteamleiter bittet bereits vor Unterzeichnung um sämtliche Kundenpreise und einen direkten Zugriff auf das Auftragsbuch. Die zuständige Wettbewerbsbehörde hat die Transaktion noch nicht freigegeben. Legal braucht einen belastbaren Vorschlag, welche Fragen vor der Vertragsentscheidung und welche kontrolliert nach dem Vollzug bearbeitet werden.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-25

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Der Datenraum enthält einen Rahmenvertrag mit Wechselklausel sowie zwei Beratervereinbarungen mit Erfolgsvergütung und unterschiedlichen Kündigungsfristen. Für Berater A sind elf Rechnungen über zusammen 176.000 Euro vorhanden. Für Berater B liegen nur drei Leistungsnachweise und eine unvollständige Liste der Zahlungen vor. Das Zielunternehmen hat eine Beschwerdestelle, aber es fehlt ein vollständiger Export offener Meldungen. Die Parteien haben ein beschränktes Prüfungsteam mit Vertraulichkeitszusage eingerichtet. Mitarbeiter im aktiven Vertrieb gehören diesem Team nicht an. Das externe Kartellrechtsteam darf nur aggregierte Ergebnisse freigeben. Ein Konzept für den Austausch technisch notwendiger Serviceinformationen nach einer Freigabe befindet sich erst im Entwurf.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Der Zukauf mit zwei offenen roten Linien

Der Verkäufer versichert, die Beratertätigkeiten seien gewöhnliche Marktentwicklung und der Rahmenkunde habe kein ordentliches Kündigungsrecht. Er lehnt eine allgemeine Freistellung ab und bietet eine befristete Zusicherung über ihm bekannte laufende Verfahren an. Erik Dörnbusch hält angesichts des Kaufpreises einen allgemeinen Risikoeinbehalt für sinnvoll. Das Integrationsteam argumentiert, ohne genaue Kundenpreise könne eine überschneidungsfreie Angebotsplanung nicht vorbereitet werden. Der bisherige Entwurf der Vertraulichkeitsabrede erlaubt einen Export aggregierter Kennzahlen, ohne den Begriff der Aggregation zu definieren. Das Zielunternehmen fragt, ob es bis zum Vollzug seine bestehenden Vertriebsentscheidungen allein treffen soll.

Transaktionsprüfung

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

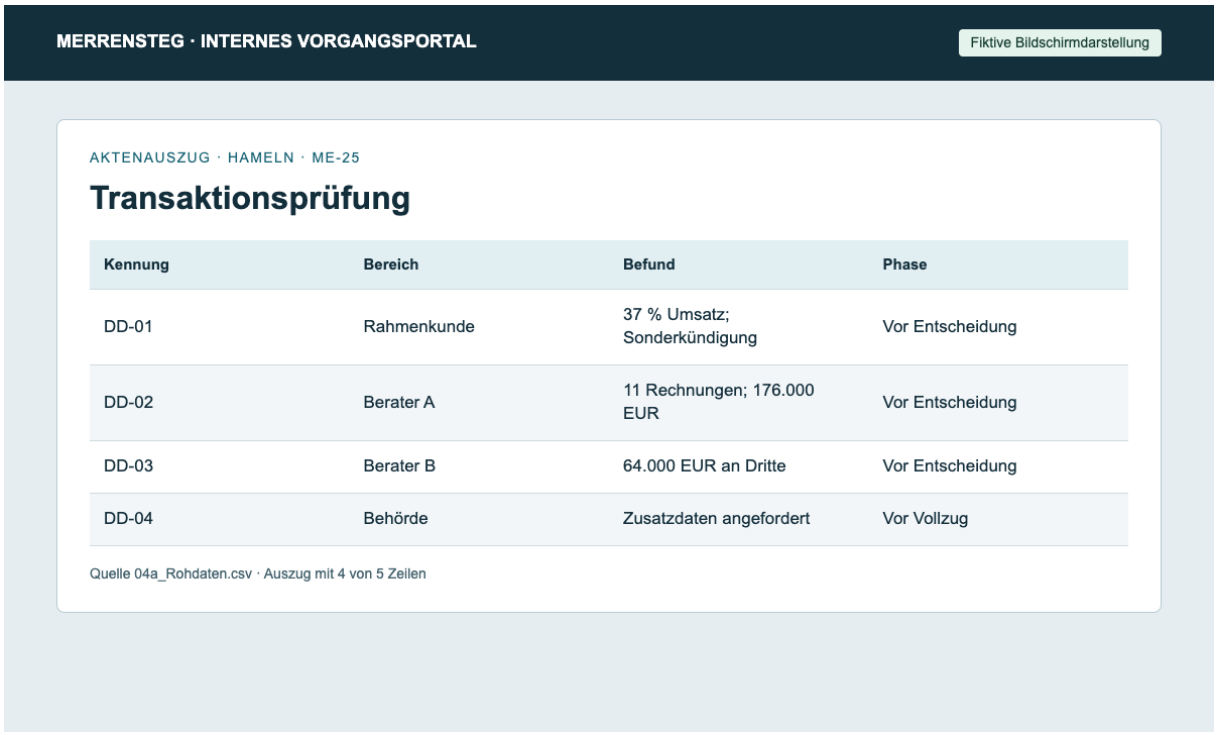
Kennung	Bereich	Befund	Phase
DD-01	Rahmenkunde	37 % Umsatz; Sonderkündigung	Vor Entscheidung
DD-02	Berater A	11 Rechnungen; 176.000 EUR	Vor Entscheidung
DD-03	Berater B	64.000 EUR an Dritte	Vor Entscheidung
DD-04	Behörde	Zusatzdaten angefordert	Vor Vollzug
DD-05	Meldestelle	Nur anonymisierter Status	Prüfung und Integration

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Bereich	Befund	Phase
DD-01	Rahmenkunde	37 % Umsatz; Sonderkündigung	Vor Entscheidung
DD-02	Berater A	11 Rechnungen; 176.000 EUR	Vor Entscheidung
DD-03	Berater B	64.000 EUR an Dritte	Vor Entscheidung
DD-04	Behörde	Zusatzdaten angefordert	Vor Vollzug
DD-05	Meldestelle	Nur anonymisierter Status	Prüfung und Integration

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Ein Nachtrag zum Rahmenvertrag erlaubt dem Kunden eine Sonderkündigung nach einem Kontrollwechsel. Eine Anfrage an den Kunden könnte erforderlich sein, soll aber erst nach Abstimmung mit Verkäufer und Vergabefunktion erfolgen. Für Berater A wird ein neuer Vermerk zum Erhalt seiner Leistungen vorgelegt. Für Berater B taucht eine Buchung von 64.000 Euro an eine dritte Gesellschaft mit unklarem Leistungsbezug auf. Die Meldestelle des Zielunternehmens kann einen anonymisierten Status der offenen Vorgänge geben. Die Wettbewerbsbehörde fordert ergänzende Marktdaten. Ein von der Zielgesellschaft gewünschtes Vorabmandat zur gemeinsamen Preisgestaltung ist nach Aktenlage noch nicht vergeben worden.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-25

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Der Vorstand möchte Varianten für Fortsetzung mit Auflagen, Aussetzung der Entscheidung und Abbruch sehen. Der Vermerk soll je roter Linie den Beleg, die verbleibende Auswirkung auf den Kaufpreis oder die Fortführung des Rahmens sowie eine geeignete vertragliche oder operative Absicherung angeben. Benennen Sie zulässige und gesperrte Informationen für das Integrationsteam und ordnen Sie die Entscheidungsebenen nach Unterzeichnung und Vollzug. Für Tag eins und die ersten 100 Tage nach einem rechtmäßigen Vollzug sind Zugänge, Meldekanal, Beraterfreigaben und Verantwortliche zu planen. Ein verbindliches Kartellrechtsgutachten ist von der zuständigen Fachfunktion einzuholen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstellen Sie einen Entscheidungsvermerk zur Fortsetzung der Transaktion und einen Freigabeplan für Signing, Closing und Integration mit Schutz des Informationsaustauschs.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

MERRENSTEG ELEKTROSYSTEME SE

Der Zukauf mit zwei offenen roten Linien

M&A-Due-Diligence und Integration nach Vollzug

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

Bearbeitungsauftrag

Erstellen Sie einen Entscheidungsvermerk zur Fortsetzung der Transaktion und einen Freigabeplan für Signing, Closing und Integration mit Schutz des Informationsaustauschs.

1. **Belege mit Fundstellen erfassen**
2. **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3. **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Quelle Aktenstück 08 · Arbeitsunterlage

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Transaktionsteam · Beschränktes Prüfungsteam <transaktionsteam@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-25 | Datenraumprüfung und Grenzen der Integration vor Vollzug

Guten Tag,

Der Rahmenkunde erwirtschaftet 37 Prozent des Umsatzes der Zielgesellschaft. Die Sonderkündigung bei Kontrollwechsel ist nachgereicht worden und muss mit dieser Bezugsgröße beurteilt werden. Der Hinweis des Verkäufers auf das Fehlen eines ordentlichen Kündigungsrechts beantwortet diese Klausel nicht. Eine Kundenansprache soll erst nach der vorgesehenen Abstimmung erfolgen.

Für Berater A liegen elf Rechnungen über 176.000 Euro und ein späterer Leistungsvermerk vor. Für Berater B sind drei Leistungsnachweise, eine lückenhafte Zahlungsliste und die Buchung von 64.000 Euro an einen Dritten dokumentiert. Diese Bestände sind nicht gleichwertig. Bitte entwickeln Sie getrennte Klärungs- und Vertragsoptionen statt eines pauschalen Verdachts gegen sämtliche Berater.

Das Integrationsteam benötigt eine Planung, hat aber vor Vollzug keinen Auftrag zur gemeinsamen Preisgestaltung erhalten. Konkrete Kundenpreise dürfen nicht durch die unbestimmte Bezeichnung „aggregiert“ an den aktiven Vertrieb gelangen. Die Behördennachforderung ist ebenfalls offen. Ich benötige eine Vorlage, die Abschlussbedingungen, zulässige Vorbereitung und Maßnahmen nach Vollzug auseinanderhält; der anonymisierte Meldestellenstatus bleibt im beschränkten Prüfungskreis.

Mit freundlichen Grüßen
Transaktionsteam · Beschränktes Prüfungsteam
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-25 · Der Zukauf mit zwei offenen roten Linien · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Der Zukauf mit zwei offenen roten Linien“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Transaktionsprüfung

Kennung	Bereich	Befund	Phase
DD-01	Rahmenkunde	37 % Umsatz; Sonderkündigung	Vor Entscheidung
DD-02	Berater A	11 Rechnungen; 176.000 EUR	Vor Entscheidung
DD-03	Berater B	64.000 EUR an Dritte	Vor Entscheidung
DD-04	Behörde	Zusatzdaten angefordert	Vor Vollzug
DD-05	Meldestelle	Nur anonymisierter Status	Prüfung und Integration

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Transaktionsteam · Beschränktes Prüfungsteam enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Der Rahmenkunde erwirtschaftet 37 Prozent des Umsatzes der Zielgesellschaft. Die Sonderkündigung bei Kontrollwechsel ist nachgereicht worden und muss mit dieser Bezugsgröße beurteilt werden. Der Hinweis des Verkäufers auf das Fehlen eines ordentlichen Kündigungsrechts beantwortet diese Klausel nicht. Eine Kundenansprache soll erst nach der vorgesehenen Abstimmung erfolgen.

2. Absatz der Stellungnahme: Für Berater A liegen elf Rechnungen über 176.000 Euro und ein späterer Leistungsvermerk vor. Für Berater B sind drei Leistungsnachweise, eine lückenhafte Zahlungsliste und die Buchung von 64.000 Euro an einen Dritten dokumentiert. Diese Bestände sind nicht gleichwertig. Bitte entwickeln Sie getrennte Klärungs- und Vertragsoptionen statt eines pauschalen Verdachts gegen sämtliche Berater.

3. Absatz der Stellungnahme: Das Integrationsteam benötigt eine Planung, hat aber vor Vollzug keinen Auftrag zur gemeinsamen Preisgestaltung erhalten. Konkrete Kundenpreise dürfen nicht durch die unbestimmte Bezeichnung „aggregiert“ an den aktiven Vertrieb gelangen. Die Behördennachforderung ist ebenfalls offen. Ich benötige eine Vorlage, die Abschlussbedingungen, zulässige Vorbereitung und Maßnahmen nach Vollzug auseinanderhält; der anonymisierte Meldestellenstatus bleibt im beschränkten Prüfungskreis.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Datenraumversionen und Rollenrechte dokumentieren. Vertrauliche Einzelpreise, Meldestellendaten und aggregierte Freigabefassung getrennt halten; offene Behördenanfrage nicht als Freigabe behandeln.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Lücke muss vor einer Entscheidung geschlossen werden, welche kann vertraglich abgesichert werden und welche Integrationshandlung gehört erst in die Zeit nach zulässigem Vollzug?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.